Lima, 26 de octubre de 2026

**SUMILLA: QUEJA POR DEFECTO DE TRAMITACIÓN**

Señor
**JORGE ALBERTO ZAPATA GALLO**
Jefe de la Central de Compras Públicas – **PERÚ COMPRAS**
Av. República de Panamá N.º 3629, San Isidro, Lima
Presente.–

**QUEJADO:** Dirección de Compras Electrónicas y Modalidades Eficientes – DCEME.

**REFERENCIAS:**

a) Carta N.º 16102026-1-SERVICIOS BARTEK E.I.R.L., del 16 de octubre de 2026 (Anexo 4).
b) Correo de la DCEME (acreditacionrm@perucompras.gob.pe) del 16 de octubre de 2026 (Anexo 1).
c) Reclamo en el Libro de Reclamaciones, código **pp4c2lqjm**, del 07 de octubre de 2026.
d) Listado oficial de Representantes de Marca con Acuerdo de Adhesión, publicado por PERÚ COMPRAS, actualizado al 22 de octubre de 2026 – Mobiliario en General y Materiales e Insumos de Limpieza (Anexo 3).

---

**SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.**, con RUC N.º **20610900551**, representada por su Gerente, **FAVIOLA MATILDE ORIHUELA PIMENTEL**, identificada con DNI N.º **10790531**, presenta **QUEJA POR DEFECTO DE TRAMITACIÓN** contra la DCEME, conforme al **artículo 169 del TUO de la Ley N.° 27444**, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, por la **paralización** del trámite de formalización de nuestro **Acuerdo de Adhesión**.

## 1. HECHOS

**1.1.** Somos representante de marca acreditado de las marcas **MOBIS** (Mobiliario en General) y **SQP-MIKROVAL** (Desinfectantes), según el **Formato N.° 397-2025-ARM**, del 10 de junio de 2025.

**1.2.** Mediante el **Comunicado N.° 040-2026-PERÚ COMPRAS**, se requirió a los representantes de marca suscribir el Acuerdo de Adhesión **hasta el 31 de julio de 2026**, y de manera excepcional hasta el **07 de agosto de 2026**. **Cumplimos.**

**1.3.** La propia DCEME, en su correo del 16 de octubre de 2026 (Anexo 1), **reconoce** que:

- SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. **cumplió con presentar el Acuerdo de Adhesión** y sus anexos.
- La formalización está **pendiente por parte de PERÚ COMPRAS**.
- Por esa razón, nuestras **22 Fichas-Producto MOBIS en estado OFERTADO** no están habilitadas para los proveedores, y no podemos gestionarlas.

**1.4.** Por el mismo motivo, nuestras **3 Fichas-Producto SQP-MIKROVAL** (N.° 2007274, 2298513 y 2298514) fueron **observadas** el 29 de septiembre de 2026 y solo podrán subsanarse cuando el Acuerdo de Adhesión esté *"debidamente formalizado por ambas partes"* (Anexo 2).

**1.5.** El 16 de octubre de 2026 remitimos la **Carta N.° 16102026-1** (Anexo 4), pidiendo la formalización y la habilitación de nuestras fichas en **cinco (5) días hábiles**. **El plazo venció sin respuesta.**

**1.6.** Han pasado **más de dos meses y medio** desde el plazo del 07 de agosto de 2026. La formalización sigue *"en trámite"*, **sin plazo ni fecha**.

## 2. DEBERES INFRINGIDOS

**2.1. Formalizar el Acuerdo de Adhesión le corresponde solo a PERÚ COMPRAS.** El **literal b) del numeral 9.1.2 de la Directiva N.° 005-2025-PERÚ COMPRAS (Versión 2)** dispone que la formalización la realiza la **DCEME, previa autorización de la Jefatura**. Nuestra empresa no puede hacer nada más.

**2.2. Los plazos obligan a la Administración.** El **artículo 142 del TUO de la Ley N.° 27444** establece que los plazos son **máximos** y **obligan por igual a la administración y a los administrados**. A falta de un plazo especial, el **artículo 39** fija un máximo de **treinta (30) días hábiles** para resolver. Contado desde el 07 de agosto de 2026, ese plazo **venció en septiembre de 2026**.

**2.3. Se vulnera el principio de celeridad** (numeral 1.9 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N.° 27444), que obliga a la autoridad a evitar actuaciones que dificulten su desenvolvimiento y a no dilatar el procedimiento.

**2.4. Se vulnera el derecho de petición** (artículo 2, inciso 20 de la Constitución), porque nuestra Carta N.° 16102026-1 no fue respondida.

**2.5. El perjuicio es directo y continuo.** Cada mes que pasa, los proveedores no pueden ofertar nuestras 22 fichas MOBIS ni podemos subsanar las 3 fichas SQP-MIKROVAL, **por una demora que no nos es imputable**.

**2.6. A nuestros competidores sí se les formalizó el acuerdo.** Según el **listado oficial** de Representantes de Marca con Acuerdo de Adhesión publicado por PERÚ COMPRAS, **actualizado al 22 de octubre de 2026** (Anexo 3), la Entidad ya formalizó el acuerdo de **veinticuatro (24) representantes de marca** del Catálogo Electrónico de **Mobiliario en General (EXT-CE-2025-11)**, en las **mismas categorías** de nuestra acreditación, incluidas marcas competidoras como **MOBISEAT** y **EC ERGOCORP**. Lo mismo ocurre en el Catálogo de **Materiales e Insumos de Limpieza (EXT-CE-2024-3)**: en la categoría **Desinfectantes**, la de SQP-MIKROVAL, ya se formalizó el acuerdo de **cinco (5) representantes de marca** competidores. **SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. no figura en ninguno de los dos catálogos**, pese a haber cumplido el mismo plazo. Esto vulnera el principio de **igualdad de trato**: mientras nuestro trámite está paralizado, los proveedores ofertan las marcas de la competencia y no la nuestra.

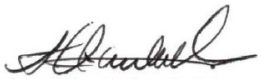
## 3. PETITORIO

Solicitamos a su Jefatura que, conforme al **artículo 169.2 del TUO de la Ley N.° 27444**, resuelva esta queja **dentro de los tres (3) días hábiles** siguientes y:

1. **Declare FUNDADA** la queja.
2. **Ordene a la DCEME formalizar de inmediato** el Acuerdo de Adhesión de SERVICIOS BARTEK E.I.R.L., otorgando la autorización que le corresponda a su Jefatura.
3. **Ordene habilitar** nuestras **22 Fichas-Producto MOBIS** para la presentación de ofertas, y **permitir de inmediato la subsanación** de las **3 fichas SQP-MIKROVAL**, sin esperar al siguiente periodo del cronograma.
4. **Disponga un periodo extraordinario** de presentación de ofertas para nuestras fichas, por los periodos perdidos.
5. **Disponga el deslinde de responsabilidades** de los servidores a cargo del trámite, conforme al **artículo 261 del TUO de la Ley N.° 27444**, remitiendo lo actuado a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios.
6. **Ordene responder por escrito** nuestra Carta N.° 16102026-1, informando **qué criterio u orden** se ha seguido para formalizar los Acuerdos de Adhesión y **por qué el nuestro no ha sido formalizado**, cuando sí lo fue el de otros representantes de marca del mismo catálogo.

Pondremos esta queja en conocimiento del **Órgano de Control Institucional de PERÚ COMPRAS** y de la **Defensoría del Pueblo**, y nos reservamos el derecho de reclamar los **daños y perjuicios** ocasionados (artículo 260 del TUO de la Ley N.° 27444).

Atentamente,



Faviola Matilde Orihuela Pimentel

DNI 10790531

**SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.** – RUC N.° 20610900551
Gerente: Faviola Matilde Orihuela Pimentel
Correo: serviciosbartek@gmail.com

**ANEXOS:**

- **Anexo 1:** Correo de la DCEME del 16 de octubre de 2026.
- **Anexo 2:** Observaciones del 29/09/2026 a las fichas SQP-MIKROVAL N.° 2007274, 2298513 y 2298514.
- **Anexo 3:** Listado oficial de Representantes de Marca con Acuerdo de Adhesión al 22/10/2026 – Mobiliario en General y Desinfectantes.
- **Anexo 4:** Carta N.° 16102026-1-SERVICIOS BARTEK E.I.R.L., con sus anexos.

# ANEXO 1 – Correo de la DCEME del 16 de octubre de 2026

RV: Atención a reclamo sobre la visualización y presentación de ofertas de Fichas-Producto de la marca MOBIS en la plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

Acreditación <acreditacionrm@perucompras.gob.pe>
Para serviciosbartek@gmail.com

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
viernes 16/10/2026 16:53

Estimado
**SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.**

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual su representada manifiesta que los proveedores adjudicatarios no pueden visualizar ni presentar ofertas sobre las Fichas-Producto de la marca **MOBIS** en la plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. Asimismo, solicita la habilitación de dichas fichas, la ampliación extraordinaria del periodo de presentación de ofertas y la información correspondiente a las causas de la situación advertida.

Al respecto, cabe señalar que, mediante el **Formato N.° 397-2025-ARM, de fecha 10 de junio de 2025**, SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. obtuvo la acreditación como representante de la marca MOBIS en el Catálogo Electrónico de Mobiliario en General, para las categorías **Butaca para auditorio, Butaca para espera y Silla plegable**, conforme a las disposiciones de la Directiva N.° 004-2023-PERÚ COMPRAS, que regula el procedimiento de acreditación de representantes de marca.

Sobre el particular, es pertinente precisar que la acreditación como representante de marca, la incorporación y aprobación de Fichas-Producto y la habilitación de estas para la presentación de ofertas por parte de los proveedores adjudicatarios constituyen actuaciones diferenciadas, sujetas a las disposiciones y condiciones de operatividad aplicables a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

En ese contexto, mediante el **Comunicado N.° 080-2025-PERÚ COMPRAS, publicado el 24 de diciembre de 2025**, se dispuso la suspensión temporal de determinadas actividades relacionadas con la incorporación de Fichas-Producto en diversos Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. Dicha medida comprendió el registro de nuevas Fichas-Producto, incluida la solicitud de creación de valores de características; la revisión y aprobación de fichas pendientes o subsanadas; y la presentación de ofertas respecto de Fichas-Producto incorporadas, no ofertadas y no adjudicadas, durante los periodos establecidos.

Posteriormente, mediante el **Comunicado N.° 022-2026-PERÚ COMPRAS, publicado el 26 de mayo de 2026**, se estableció un cronograma excepcional para la incorporación de nuevas Fichas-Producto, habilitándose, para el Catálogo Electrónico de Mobiliario en General, el periodo comprendido **del 1 al 15 de junio de 2026**. En consecuencia, dicha habilitación se encontraba circunscrita al periodo expresamente comunicado y no constituía una autorización permanente para registrar nuevas fichas fuera del cronograma establecido. Al respecto, de la verificación efectuada en la plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, **se ha constatado que SERVICIOS BARTEK E.I.R.L., en su condición de representante de la marca MOBIS, no registró nuevas Fichas-Producto durante el referido periodo**

Asimismo, en el marco de la **Directiva N.° 005-2025-PERÚ COMPRAS (Versión 2)**, contempla la suscripción del Acuerdo de Adhesión como parte de las disposiciones aplicables a la participación de los representantes de marca en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

En concordancia con ello, mediante la **Resolución Jefatural N.° 000087-2026-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, de fecha 24 de julio de 2026**, se aprobó el formato de Acuerdo de Adhesión previsto en el literal b) del numeral 9.1.2 de la citada Directiva. En esa misma fecha, a través del **Comunicado N.° 040-2026-PERÚ COMPRAS**, se comunicó a los representantes de marca acreditados la necesidad de suscribir dicho acuerdo para formalizar su acreditación y continuar con el registro de Fichas-Producto en las categorías y Catálogos Electrónicos correspondientes.

En cuanto al estado del Acuerdo de Adhesión de su representada, se informa que **SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. ha cumplido con presentar el referido documento y sus anexos para la correspondiente evaluación y verificación por parte de PERÚ COMPRAS**. Al respecto, de la revisión efectuada, se ha verificado que la documentación presentada se encuentra en trámite para la **formalización de la suscripción del Acuerdo de Adhesión por parte de PERÚ COMPRAS**. En consecuencia, una vez culminadas dichas actuaciones, se comunicará oportunamente a su representada la formalización del referido Acuerdo, a efectos de continuar con las actividades que correspondan en el Catálogo Electrónico de Mobiliario en General, conforme a las disposiciones y condiciones de operatividad vigentes.

Al respecto, cabe señalar que su representada cuenta con **22 Fichas-Producto en estado OFERTADO**, incorporadas con anterioridad en el Catálogo Electrónico de Mobiliario en General. No obstante, al encontrarse pendiente la formalización del Acuerdo de Adhesión de **SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.**, dichas fichas no se encuentran habilitadas para la presentación de ofertas por parte de los proveedores adjudicatarios. Asimismo, mientras no culmine dicho trámite, su representada no podrá continuar con la gestión de sus Fichas-Producto, conforme a las disposiciones y condiciones de operatividad vigentes.

Finalmente, se informa que el trámite del Acuerdo de Adhesión presentado por su representada continuará con las actuaciones administrativas que correspondan para su culminación. Una vez formalizada su suscripción y efectuadas las verificaciones pertinentes, se procederá conforme a las disposiciones aplicables para la habilitación de las actividades que correspondan, lo cual será comunicado oportunamente a su representada.

Atentamente,

PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS
**Dirección de Compras Electrónicas y Modalidades Eficientes**
**Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS**
Av. República de Panamá N° 3629, San Isidro, Lima
Central Telefónica (+511) 643 9000

WhatsApp Beta

# ANEXO 2 – Observaciones a las fichas SQP-MIKROVAL (29/09/2026)

**Observar Ficha Producto**

**Estado** OBSERVADO
2007274



**Descripción**
DESINFECTANTES : LÍQUIDO AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN DOMESTICO / INDUSTRIAL / SALUD PUBLICA CONT.: FRASCO X 1 LT G.F: 24 MESES - 2 AÑOS UNIDAD SQP-MIKROVAL MIKROVAL_001

**Causal** Otros

**Observaciones** 29/09/2026 05:24:25 p. m.-Ficha-producto subsanada en un periodo no habilitado para el Acuerdo Marco. Podrán ser subsanadas, una vez que el Representante de marca cuente con Acuerdo de Adhesión debidamente formalizado por ambas partes y en los plazos establecidos por el Comunicado 40-2026-PERÚ COMPRAS.

Aceptar

**Observar Ficha Producto**

**Estado** OBSERVADO
2298513




**Descripción**
DESINFECTANTES : LÍQUIDO AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN DOMESTICO / INDUSTRIAL / SALUD PUBLICA CONT.: GALÓN X 3.785 LT G.F: 24 MESES - 2 AÑOS UNIDAD SQP-MIKROVAL MIKROVAL_002

**Causal** Otros

**Observaciones** 29/09/2026 05:24:25 p. m.-Ficha-producto subsanada en un periodo no habilitado para el Acuerdo Marco. Podrán ser subsanadas, una vez que el Representante de marca cuente con Acuerdo de Adhesión debidamente formalizado por ambas partes y en los plazos establecidos por el Comunicado 40-2026-PERÚ COMPRAS.

Aceptar

**Observar Ficha Producto**

**Estado** OBSERVADO
2298514



**Descripción**
DESINFECTANTES : LÍQUIDO AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN DOMESTICO / INDUSTRIAL / SALUD PUBLICA CONT.: BIDÓN X 5 GL G.F: 24 MESES - 2 AÑOS UNIDAD SQP-MIKROVAL MIKROVAL_003

**Causal** Otros

**Observaciones** 29/09/2026 05:24:25 p. m.-Ficha-producto subsanada en un periodo no habilitado para el Acuerdo Marco. Podrán ser subsanadas, una vez que el Representante de marca cuente con Acuerdo de Adhesión debidamente formalizado por ambas partes y en los plazos establecidos por el Comunicado 40-2026-PERÚ COMPRAS.

Aceptar

**ANEXO 3 – Listado oficial de Representantes de Marca con Acuerdo de Adhesión, actualizado al 22/10/2026**

**3.1. Mobiliario en General (EXT-CE-2025-11)**

Fuente: PERÚ COMPRAS, central.perucompras.gob.pe/acuerdos-marco/representante-marca-acuerdo-adhesion.php (122 registros, resumidos por representante de marca). **SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. (RUC 20610900551) no figura.**

| N.º | RUC | Representante de marca | Marca(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20609433249 | BLUE INTERNATIONAL LOGISTICS E.I.R.L. | ERGOREDA |
| 2 | 20611697849 | ERGONOMIC PERU M & G S.A.C. | M&G ERGONOMIC PERÚ |
| 3 | 20518903960 | IMAX INT'L S.A.C. | ZIYAZ |
| 4 | 10435658364 | MOLLO QUISPECONDORI SERGIO | PITUMARCA |
| 5 | 20612600156 | ROSAS CANCHA SAC | LAUCHUNG SILLAS DE OFICINA |
| 6 | 20613147901 | INVERSIONES ALYMAR E.I.R.L. | ERGOOFI |
| 7 | 10477007843 | JULCA CONDOR SHAROL OSVALDA | MANUSHA |
| 8 | 10448991968 | ZEVALLOS LUNA ARTURO | ZJ ZEJIM |
| 9 | 20269863626 | FORMAT GROUP S.A. | OFFICE SPACE, FURSYS |
| 10 | 20547892039 | TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA | TIZIANNI |
| 11 | 20605711619 | ERGOUNO S.A. | ERGOUNO SILLAS DE OFICINA Y HOGAR |
| 12 | 20611719818 | INVERSIONES ERGOCORP S.A.C. | **EC ERGOCORP** |
| 13 | 20613791222 | BUSNESSI PERU E.I.R.L. | BUSNESSI SILLAS Y MUEBLES ERGONÓMICOS |
| 14 | 20553342181 | MACRO UTILES MERCANTIL E.I.R.L. | DA DESING ART |
| 15 | 20600346289 | ARCHITEC S.A.C. | **MOBISEAT**, NOVALUXE |
| 16 | 20608661701 | DICSA PERU E & C S.R.L. | ErgoRelax |
| 17 | 20613870319 | EKOMOBA E.I.R.L. | ECOFAST |
| 18 | 10733213979 | TANANTA HUAMAN ANDY | BLACKGER |
| 19 | 10737087331 | NEGRON RIVA DHALIN | NL NEGRON LOGISTIC |
| 20 | 20544434391 | SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L. | B & P, KUSISILLAS |
| 21 | 20610494715 | MEDIAKRON E.I.R.L. | M MOBILUX |
| 22 | 20611553570 | HERSA DEL PERU E.I.R.L. | Hersa del Peru |
| 23 | 20612676977 | IMPORTACION ASIA AMERICA S.A.C. | BLUE CHAIR |
| 24 | 20606732288 | MULTISERVICIOS ALESSIA E.I.R.L. | ALLU |

### 3.2. Materiales e Insumos de Limpieza (EXT-CE-2024-3) – categoría Desinfectantes

Fuente: misma página (165 registros del catálogo). **SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. no figura.**

| N.º | RUC | Representante de marca | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | 20550350166 | INDUSTRIA & LABORATORIO SOL S.A.C. | SOLGER |
| 2 | 20479966355 | PRODUCTOS LAMOSA S.A.C. | MR. BOOG EL ALIADO DE TU LIMPIEZA |
| 3 | 20334140645 | INDUSTRIAS DALHI S.R.L. | DALHI COMBATIENTES DE LA LIMPIEZA |
| 4 | 20611606355 | BAYONETT S.A.C. | MULTI CLEANER SPECIAL CARE |
| 5 | 20349751080 | SERVICIOS SEÑOR DE HUANCA S.A. | LEONSOL |

Lima, 16 de octubre de 2026

**CARTA N.° 16102026-1-SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.**

Señor
**NEAL MARTÍN MAURA GONZALES**
Director de la Dirección de Compras Electrónicas y Modalidades Eficientes – DCEME
Central de Compras Públicas – **PERÚ COMPRAS**
Av. República de Panamá N.° 3629, San Isidro, Lima
Presente.–

**ASUNTO:** SE REITERA PEDIDO DE HABILITACIÓN INMEDIATA de las 22 Fichas-Producto de la marca **MOBIS** en estado OFERTADO y se solicita la formalización del Acuerdo de Adhesión de SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.

**REFERENCIAS:**

a) Nuestra carta del 07 de octubre de 2026 y reclamo en el Libro de Reclamaciones, código **pp4c2lqjm**.
b) Correo de su Dirección (acreditacionrm@perucompras.gob.pe) del 16/10/2026, que atiende nuestro reclamo.
c) Formato N.° 397-2025-ARM, del 10 de junio de 2025.
d) Resolución Jefatural N.° 000087-2026-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, del 22 de julio de 2026.

---

De nuestra consideración:

**SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.**, con RUC N.° **20610900551**, representada por su Gerente, **FAVIOLA ORIHUELA PIMENTEL**, identificada con DNI N.° **10790531**, se dirige a su Dirección en relación con su respuesta de la referencia b), que **no resuelve el problema** que planteamos.

## 1. LO QUE SU DIRECCIÓN RECONOCE

En su respuesta, su Dirección confirma que:

- Nuestra empresa está **acreditada** como representante de la marca MOBIS desde el **10 de junio de 2025** (Formato N.° 397-2025-ARM).
- Tenemos **22 Fichas-Producto en estado OFERTADO**, **incorporadas con anterioridad** en el Catálogo Electrónico de Mobiliario en General.
- **Cumplimos con presentar el Acuerdo de Adhesión** y sus anexos, y su formalización **está pendiente de PERÚ COMPRAS**.
- **Por esa razón**, los proveedores no pueden ofertar nuestras fichas.

## 2. POR QUÉ ESA EXPLICACIÓN NO ES SUFICIENTE

**2.1. Nuestras fichas existían antes del Acuerdo de Adhesión.** El formato de Acuerdo de Adhesión se aprobó con la **Resolución Jefatural N.° 000087-2026-PERÚ COMPRAS-**

**JEFATURA**, del **22 de julio de 2026**, y se comunicó con el **Comunicado N.° 040-2026-PERÚ COMPRAS**, del **24 de julio de 2026**. Nuestras 22 fichas ya estaban en estado OFERTADO **mucho antes de esa fecha**. Si antes de julio de 2026 los proveedores tampoco podían verlas ni ofertarlas, **un requisito creado después no puede ser la causa**. Si, por el contrario, sí eran visibles, corresponde que su Dirección **lo acredite con los registros de la plataforma**.

**2.2. La norma no ordena bloquear fichas ya ofertadas.** La Resolución Jefatural N.° 000087-2026 solo **aprueba el formato** del Acuerdo de Adhesión (artículo primero) y autoriza a su Dirección a **difundir los plazos para suscribirlo** (artículo segundo). **No dispone** que las fichas ya incorporadas y ofertadas dejen de estar disponibles mientras el acuerdo se formaliza. Por su parte, el **artículo 276.1 del Reglamento de la Ley N.° 32069** exige al representante de marca mantener las condiciones que motivaron su acreditación, y nuestra empresa **las mantiene**.

**2.3. El Comunicado N.° 080-2025 no aplica a nuestras fichas.** Según su propia respuesta, esa suspensión comprendió las fichas **"incorporadas, no ofertadas y no adjudicadas"**. Nuestras fichas están en estado **OFERTADO**, por lo que **no estaban comprendidas** en esa medida.

**2.4. El Comunicado N.° 022-2026 tampoco aplica.** Ese cronograma era para registrar **nuevas** fichas. Nuestro reclamo **no es sobre fichas nuevas**, sino sobre las **22 fichas que ya existen** y que su Dirección reconoce como incorporadas.

**2.5. El Acuerdo de Adhesión es uno solo y es de SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.** El Acuerdo lo suscribe **nuestra empresa** como representante de marca, **no cada marca por separado**. Nuestras fichas de **aceite vegetal**, incorporadas **después** que las de MOBIS, dependen del **mismo Acuerdo de Adhesión**. Si ese trámite pendiente impide ofertar, debe afectar por igual a todas nuestras marcas. Si no las afecta, **la falta de formalización no es la causa** de que las fichas MOBIS no se vean, y su Dirección debe informarnos la causa real.

**2.6. La demora es de PERÚ COMPRAS, no nuestra.** Según el **literal b) del numeral 9.1.2 de la Directiva N.° 005-2025-PERÚ COMPRAS (Versión 2)**, aprobada por Resolución Jefatural-D N.° 000096-2025-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, la formalización del Acuerdo de Adhesión **corresponde a su Dirección, previa autorización de la Jefatura de PERÚ COMPRAS**. Es decir, **depende solo de la entidad**. PERÚ COMPRAS fijó como plazo para suscribir el Acuerdo de Adhesión el **31 de julio de 2026**, y de manera excepcional el **07 de agosto de 2026**. Nosotros cumplimos. Han pasado **más de dos meses** y la formalización sigue "en trámite", **sin plazo ni fecha**. Mientras tanto, nuestra empresa y los proveedores pierden periodos de oferta **por causas que no nos son imputables**.

**2.7. Se afectan los principios de la contratación pública.** Mantener bloqueadas fichas acreditadas y ofertadas, sin plazo, mientras las de otras marcas del mismo catálogo se ofertan con normalidad, vulnera los principios de **libertad de concurrencia, igualdad de trato y transparencia** de la **Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas**, y el **derecho de petición** (artículo 2, inciso 20 de la Constitución y **TUO de la Ley N.° 27444**).

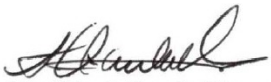
## 3. LO QUE SOLICITAMOS

En un plazo **no mayor de cinco (5) días hábiles**:

1. **Formalizar el Acuerdo de Adhesión** de SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. o, si falta algún documento, **indicarnos por escrito cuál**.
2. **Habilitar de inmediato las 22 Fichas-Producto de la marca MOBIS** en estado OFERTADO, para que los proveedores puedan ofertarlas.
3. **Otorgar un periodo extraordinario** de presentación de ofertas para nuestras fichas MOBIS, por los periodos perdidos por causas ajenas a nuestra empresa.
4. **Informarnos por escrito**:
    a) Si las 22 fichas MOBIS **estuvieron habilitadas y visibles** para los proveedores desde su incorporación y **en qué periodos**, **sustentado con los registros de la plataforma** (historial de estados y fechas de habilitación de cada ficha).
    b) Si algún proveedor **presentó ofertas** sobre nuestras fichas MOBIS y **en qué fechas**.
    c) **Desde qué fecha** y **mediante qué acto** las fichas dejaron de estar habilitadas, y **por qué no se nos notificó**.
    d) Si nuestras fichas de **otras marcas** dependen del mismo Acuerdo de Adhesión y, de ser así, **por qué reciben un trato distinto**.
    e) **La fecha estimada** de formalización de nuestro Acuerdo de Adhesión.

De no recibir respuesta en el plazo indicado, presentaremos **queja por defecto de tramitación ante la Jefatura de PERÚ COMPRAS**, conforme al **artículo 169 del TUO de la Ley N.° 27444**, y solicitaremos el **deslinde de responsabilidades** de los servidores a cargo (artículo 261). Asimismo, acudiremos al **Órgano de Control Institucional de PERÚ COMPRAS** y a la **Defensoría del Pueblo**, y nos reservamos el derecho de reclamar los **daños y perjuicios** ocasionados (artículo 260).

Atentamente,



Faviola Matilde Orihuela Pimentel

DNI 10790531

---

**ANEXOS:**

- **Anexo 1:** Formato N.° 397-2025-ARM, del 10 de junio de 2025 (acreditación de la marca MOBIS).
- **Anexo 2:** Capturas de la plataforma (perfil proveedor): las fichas MOBIS no aparecen, mientras las de otras marcas sí.

# ANEXO 1 – Formato N.° 397-2025-ARM (acreditación de la marca MOBIS)

Firmado digitalmente por MATIAS ELIAS Isabel Lucia FAU 20600927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29.06.2025 09:23:01 -05:00

PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS | Dirección de Compras Electrónicas y Modalidades Eficientes

**FORMATO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTE DE MARCA**

| **FORMATO N°:** | 397-2025-ARM | **FECHA:** | 10/06/2025 |
|---|---|---|---|

**I. DATOS DEL SOLICITANTE**

**RAZÓN SOCIAL / NOMBRE**: SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. **RUC:** 20610900551

**II. ANTECEDENTES**

a. Expediente:
Fecha: 14/03/2025, Exp. N° 2025-0004336
Fecha: 27/03/2025, Exp. N° 2025-0004954

b. Notificación de observaciones mediante correo electrónico marcasyproductos@perucompras.gob.pe:
Fecha: 29/05/2025

c. Subsanación sobre observaciones:
Fecha: 01/06/2025, Exp. N° 2025-0007820

**d. TIPO DE SOLICITUD.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nuevo Representante de Marca | | | |
| Ampliación de acreditación de Representante de Marca. | X | Nueva(s) marca(s) acreditada(s) al RM | X |
| | | Nueva(s) categorías(s) | X |

**III. BASE LEGAL**

i. Directiva N° 004-2023-PERÚ COMPRAS, denominada "Lineamientos para la acreditación como representante de marca y su gestión en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 000085- 2023-PERÚ COMPRAS-JEFATURA.
ii. Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS, denominada "Lineamientos para la Implementación y Operación del Catálogo Electrónico del Acuerdos Marco" aprobada mediante Resolución Jefatural N° 139-2021- PERÚ COMPRAS.

**IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS**

De la revisión de la documentación presentada, se tienen los siguientes resultados:

| Marca | Catálogo Electrónico | Categoría(s) | Estado |
|---|---|---|---|
| MOBIS | Mobiliario en general | Butaca para auditorio | Acreditado |
| MOBIS | Mobiliario en general | Butaca para espera | Acreditado |
| MOBIS | Mobiliario en general | Silla plegable | Acreditado |
| SQP- MIKROVAL | Materiales e insumos de limpieza | Desinfectantes | Acreditado |

El representante de marca se encuentra facultado a solicitar la creación de valores de características, tal como el valor en la característica marca, para lo cual deberá emplear el canal habilitado para este fin. Ver Comunicado N° 055-2023-PERÚ COMPRAS/DAM en el siguiente enlace: https://goo.su/n3GN

En caso la denominación de la marca registrada en el Registro de Propiedad Industrial incorpore referencias a una razón social o supere en extensión a lo permitido en la plataforma, la Dirección de Compras Electrónicas y Modalidades Eficientes evaluará la pertinencia reducir su denominación.

**V. CREDENCIALES DE ACCESO**

- Al encontrarse el solicitante previamente acreditado, cuenta ya con el usuario: **bartek.01**

El uso de la cuenta de usuario y contraseña en la Plataforma, es responsabilidad exclusiva del REPRESENTANTE DE MARCA, debiendo adoptar los mecanismos necesarios que aseguren su uso correcto, siendo responsable de las acciones e inacciones que deriven de su uso y las consecuencias que de ello puedan ocasionarse.

**VI. ACCIONES A EJECUTAR**

Notificar al solicitante el resultado de la evaluación realizada a la solicitud presentada.

La Dirección de Compras Electrónicas y Modalidades Eficientes de PERÚ COMPRAS, puede ejecutar acciones de fiscalización posterior sobre la documentación e información presentada, conforme a lo establecido en el numeral 7.6 de la Directiva N° 004-2023-PERÚ COMPRAS.

**VII. RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

Si el solicitante lo considera pertinente, puede optar por interponer recurso de reconsideración o apelación en un plazo perentorio de quince (15) días hábiles contados desde la notificación del presente. Los recursos deben cumplir con los requisitos formales que señala el TUO de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

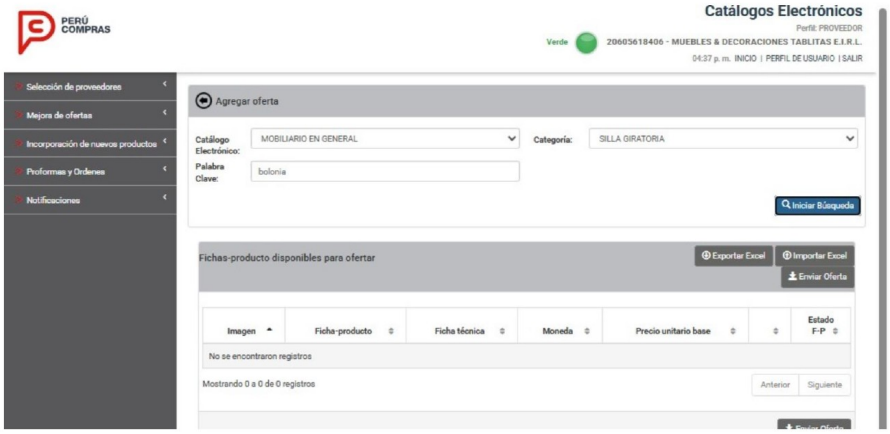
Firmado digitalmente por CORAL OBISPO Alvaro Alonso FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.06.2025 14:29:30 -05:00

Firmado digitalmente por POLO MARTINEZ Marco Antonio FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.06.2025 14:10:24 -05:00

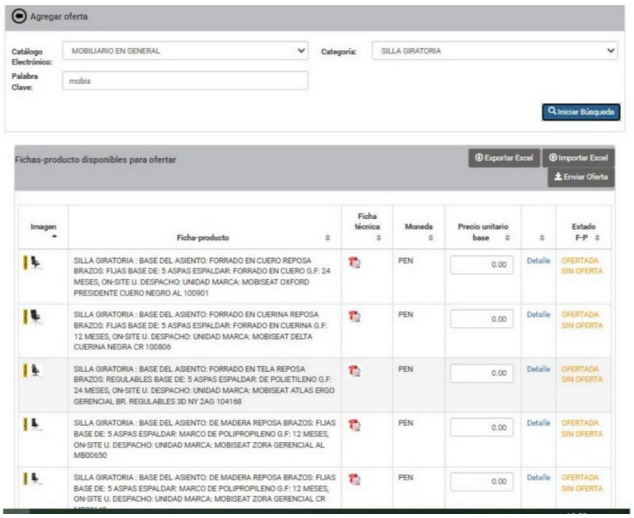
Firmado digitalmente por ROJAS PANDURO Kevin Accel FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.06.2025 13:36:43 -05:00

## ANEXO 2 – Capturas de la plataforma (perfil proveedor)

### 2.1. Búsqueda de un modelo de la marca MOBIS: “No se encontraron registros”.




### 2.2. Búsqueda “mobis”: aparecen fichas de otra marca (MOBISEAT), pero no las de MOBIS.




### 2.3. Las fichas de otras marcas sí aparecen y se pueden ofertar.

